DEFENCE HUB | CZECHINVEST

PART OF THE DIANA NETWORK

Obranné zakázky: Lucembursko

Jak se česká firma dostane k obranné zakázce · rámec DH „7 otázek pro vstup na trh“ · stav 11/2026 · EU, NATO



1 Kdo nakupuje

Obranu řídí Direction de la défense, která vydává i certifikát způsobilosti pro zakázky NATO. Strategie obranného průmyslu Lucemburska počítá s agregací poptávky, víceletými společnými a mnohonárodními nákupy v souladu s NATO Defence Planning Process a EU Capability Development Plan.

Direction de la défense

2 Pravidla hry

Obranné a bezpečnostní zakázky upravuje loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité (vládní návrh č. 6439 výslovně uváděl transpozici směrnice 2009/81/ES). Vládní návrh obecného zákona o veřejných zakázkách č. 6982 (2016) počítal s tím, že se na obranné a bezpečnostní zakázky použije jen tehdy, když nespadají pod zákon z roku 2012, s výhradou čl. 346 SFEU; dnes platí loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics (cituje ji praktický průvodce portálu). Strategie obranného průmyslu uvádí, že pro podporu účasti domácího průmyslu a národní výroby lze využít čl. 346 SFEU.

Conseil d'État, avis n° 49.751 (27. 11. 2012… · Chambre des Députés, projet de loi n° 6982… · Chambre des Députés, zápis výboru k návrhu č…

3 Kde jsou tendry

Oznámení zveřejňuje Portail des marchés publics (marches.public.lu); přístup k oznámením a stažení zadávací dokumentace je přes Espace marchés na platformě B2G (pmp.b2g.etat.lu). Pro prokázání způsobilosti se používá DUME (jednotné evropské osvědčení). Názvy oznámení se objevují francouzsky, anglicky i německy. Nadlimitní zakázky jdou také na TED.

Portail des marchés publics · TED (Tenders Electronic Daily)

4 Jak se zaregistrovat

Na Portail des marchés publics (pmp.lu) se firma registruje osobním účtem identifikovaným DIČ (TVA) nebo číslem RCS; pro stažení zadávací dokumentace se registruje k dané soutěži (bez účtu stačí kontaktní údaje). U nadlimitních zakázek je elektronické podání přes portál povinné (od 18. 10. 2018), nabídka musí být podepsaná. Přihlášení: certifikát LuxTrust, certifikát podle eIDAS nebo jméno a heslo; podpis: LuxTrust, lucemburská eID nebo kvalifikovaný certifikát z EU Trusted List, takže česká firma může použít svůj kvalifikovaný podpis. Zadavatel může chtít potvrzení o bezdlužnosti (sociální pojištění, DPH, přímé daně) a výpis z rejstříku trestů právnické osoby. Direction de la défense vydává lucemburským firmám certifikát způsobilosti pro zakázky NATO; česká firma by stejný doklad řešila v ČR (postup v ČR mimo rozsah tohoto profilu).

Portail des marchés publics · TED (Tenders Electronic Daily)

5 Offsety a průmyslová spolupráce

Strategie obranného průmyslu Lucemburska chce zapojit lucemburskou BITD (obrannou technologickou a průmyslovou základnu) do dodavatelských řetězců partnerů a usiluje o ekonomickou a společenskou návratnost obranných výdajů; připouští využití čl. 346 SFEU. Formální offsetovou politiku dokument nezmiňuje. Realizaci řídí ministerský výbor (hospodářství, obrana, zahraniční obchod, výzkum) a meziresortní pracovní skupina.

Guichet.lu: Participation à un marché public

6 Bezpečnost a prověrky

Autorité nationale de Sécurité (ANS) není samostatný úřad, ale divize Service de renseignement de l'État (SRE); dnes jde o režim zákona z 15. 6. 2004 o klasifikaci a bezpečnostních prověrkách. Vláda předložila 11. 11. 2025 návrh zákona č. 8651 o ochraně utajovaných informací, který mimo jiné podrobně upravuje prověrky právnických osob (žádost statutára s údaji o sídle a čísle RCS, prověrka vlastníků a skutečných majitelů, posouzení zahraniční kontroly, platnost max. 5 let, prověrka nutná už pro přístup k utajovaným informacím při předsmluvních jednáních, zrušení prověrky pro stupeň RESTREINT). ČR a Lucembursko mají Bezpečnostní smlouvu o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací (podepsána 11. 4. 2011, v platnosti od 1. 8. 2013, č. 55/2013 Sb.m.s., podle přehledu MZV ČR); dohodu s Lucemburskem uvádí i seznam belgické ANS. Vývozní kontrolu řeší OCEIT.

MZV ČR: smlouvy ČR a Lucemburska · ANS/NVO Belgie: Relations internationales

7 Vstup pro inovativní firmy

Strategie obranného průmyslu zmiňuje obranný inovační fond (fund of funds a koinvestor), schémata podpory výzkumu a inovací otevřená firmám všech velikostí včetně obranných, podporu projektů z European Defence Fund a EDIP, společné obranné výzkumné výzvy s FNR a Defence Campus s prostory a podporou pro inovativní firmy. NATO Innovation Fund má sídlo v Lucembursku. Strategie chce přilákat nové obranné firmy, aby se v zemi usadily; podmínky pro zahraniční firmy bez lucemburského subjektu neuvádí. Od dubna 2024 je Lucembursko v síti NATO DIANA: accelerator site je inkubátor Technoport, test centres jsou Luxembourg House of Cybersecurity, Luxembourg Space Agency, Space Campus, LIST a SnT (Université du Luxembourg); projekt vedly Direction de la défense a Luxinnovation.

Stratégie de l'industrie de défense du Luxem… · NATO DIANA v Lucembursku (Technoport + 5 tes…

Na co si dát pozor jako česká firma

- Lucembursko aktivně láká obranné firmy k usazení (Defence Campus, inovační fond): pro přístup k národním nástrojům zvažte lucemburskou entitu nebo partnera.
- Národní poptávka je malá a země preferuje společné a mnohonárodní nákupy: sledujte i tendry NATO (NSPA, NCIA), na které odkazuje sama Direction de la défense.
- Utajované informace: dohoda ČR a Lucemburska platí od 1. 8. 2013, prověrku řešíte přes NBÚ.
- Na lucemburském portálu lze podepsat nabídku českým kvalifikovaným certifikátem z EU Trusted List, LuxTrust není nutný; u nadlimitních zakázek je elektronické podání povinné.

Defence Hub CzechInvest · defencehub.gov.cz · zpracovala Naďa Sokolová
Údaje ověřené z oficiálních zdrojů (ministerstva, akviziční agentury, sbírky předpisů) k 4. 11. 2026; odkaz u každé sekce, plný seznam zdrojů v e-booku „Obranné zakázky v Evropě a USA“. Nejde o právní poradenství, před podáním nabídky ověřte aktuální podmínky u zadavatele.